Introduction à la gestion des organisations publiques et territoriales

Thème principal : Droit administratif, fonction publique et finances locales

Synthèse exécutive : Ce cours explore les fondements institutionnels, humains et financiers de la sphère publique française. Il analyse la distinction entre droit du travail et droit administratif, décrypte le statut protecteur du fonctionnaire face à la montée des contractuels, et détaille l'organisation décentralisée des collectivités territoriales ainsi que leurs mécanismes de financement.

La distinction fondamentale entre Droit du Travail et Droit Administratif

Dans le système juridique français, les règles régissant l'emploi sont strictement cloisonnées selon la nature de l'employeur. Pour le secteur privé, c'est le droit du travail qui s'applique via le Code du travail. En revanche, le droit du travail est inapplicable au secteur public. Les relations entre l'État et ses agents relèvent du droit administratif. Un fonctionnaire ne dispose pas d'un contrat de travail qu'il peut négocier ; il occupe un emploi permanent régi par un statut légal et réglementaire défini unilatéralement par l'administration. En cas de litige, un salarié saisit le Conseil de prud'hommes, tandis qu'un agent public saisit le Tribunal Administratif.

- Droit du travail : applicable exclusivement au secteur privé via le Code du travail.
- Droit administratif : applicable à la sphère publique et aux agents de l'État.
- Contrat vs Statut : le salarié négocie son contrat, le fonctionnaire est soumis à un statut réglementaire unilatéral.

Cas concret enseignant : *Le professeur utilise la métaphore du jeu de société : 'Invoquer le droit du travail pour un fonctionnaire, c'est comme essayer d'appliquer les règles du Monopoly alors qu'on joue au Scrabble. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas le bon livre de règles.'*

Le statut de fonctionnaire, le recrutement par concours et l'emploi à vie

Le recrutement des fonctionnaires s'effectue principalement par la voie de concours publics, assortis de conditions de nationalité, de diplômes et parfois de limites d'âge. Ce système a été érigé en pilier démocratique pour contrer le clientélisme des élus. Une fois titularisé, le fonctionnaire bénéficie de la garantie de l'emploi à vie : il ne peut en aucun cas subir de licenciement pour motif économique. Toutefois, il peut faire l'objet d'une révocation s'il commet une faute professionnelle grave.

- Concours public : procédure d'accès garantissant l'égalité républicaine et éliminant le clientélisme.
- Emploi à vie : garantie absolue d'inamovibilité face aux aléas économiques (interdiction de licenciement économique).
- Révocation pour faute : sanction disciplinaire suprême en cas de faute professionnelle grave.

Cas concret enseignant : *Le professeur partage son expérience personnelle : 'Quand je travaillais au Crédit Agricole au service de traitement des chèques, l'usage des chèques a chuté massivement. L'entreprise privée a pu réduire ses effectifs pour motif économique. Dans la fonction publique, ce motif de licenciement économique n'existe pas.'*

La montée des agents contractuels et la recherche de flexibilité

Pour pallier la rigidité structurelle du statut de fonctionnaire, les administrations recourent de plus en plus au recrutement d'agents contractuels sous contrats de droit public (CDD ou CDI). Ce choix répond à deux objectifs : assurer une flexibilité temporelle pour des missions ponctuelles et attirer des compétences hautement qualifiées boudées par la fonction publique en raison de grilles de salaires trop rigides.

- Agent contractuel de droit public : recruté par contrat (CDD ou CDI) et non par concours.

• Grilles d'indices rigides : système de rémunération basé sur l'ancienneté qui pénalise l'attractivité des profils techniques rares.

• Flexibilité et attractivité : le contrat permet de contourner les grilles de salaire publiques pour recruter des experts.

Cas concret enseignant : *Le professeur illustre les dérives du clientélisme sans le statut protecteur : 'Lors d'élections municipales à Saint-Louis de la Réunion, le maire nouvellement élu a licencié dès son premier mois tous les agents contractuels de la mairie pour les remplacer par des personnes de son propre bord politique. C'est pour empêcher cette purge que le statut a été créé.'*

Les Collectivités Territoriales : Compétences et Échelles Géographiques

L'organisation territoriale de la France repose sur la décentralisation. La Commune gère la proximité (écoles primaires, voirie). Le Département assure l'action sociale et les collèges. La Région pilote le développement économique, les TER et les lycées. Les municipalités se regroupent également en intercommunalités pour mutualiser les coûts d'investissements lourds.

• Décentralisation : transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales (Communes, Départements, Régions).

• Répartition des compétences : Commune (écoles primaires, voirie), Département (collèges, action sociale), Région (lycées, transports TER).

• Intercommunalité : regroupement de communes pour mutualiser les équipements lourds et coûteux.

Cas concret enseignant : *Le professeur prend l'exemple concret du ramassage des ordures : 'Un petit village n'a pas les moyens d'acheter et d'entretenir un camion poubelle moderne à 150 000 €. En se regroupant en communauté de communes, plusieurs villages achètent le camion ensemble et partagent les frais.'*

Les Ressources Financières Locales et la Péréquation

Pour financer leurs missions, les collectivités perçoivent des ressources propres, au premier rang desquelles figurent les impôts locaux directs. La taxe d'habitation ayant été supprimée pour les résidences principales, l'État verse des dotations compensatoires. Cependant, ce mécanisme de substitution gèle l'autonomie financière des maires car ces dotations ne suivent pas naturellement l'inflation.

• Impôts locaux directs : taxe foncière et taxe d'habitation (supprimée pour les résidences principales).

• Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : transfert financier de l'État pour compenser les pertes fiscales locales.

• Péréquation : mécanisme mathématique de solidarité redistribuant les richesses vers les communes plus défavorisées.

Cas concret enseignant : *Le professeur souligne la tension politique persistante : 'Quand l'État supprime un impôt local, il promet de compenser à l'euro près. Mais les maires ne sont pas dupes : l'impôt local augmentait avec l'inflation, alors que la dotation de l'État est gelée ou décidée unilatéralement, ce qui grève l'autonomie financière locale.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si un conducteur de bus travaille pour la ville, est-il soumis au droit du travail ou au droit administratif ?
Réponse du professeur : Tout dépend de la structure juridique de l'employeur. Si le réseau de transport est géré en régie directe par la collectivité, l'agent relève du droit public et du statut territorial. S'il est exploité par une entreprise privée délégataire (ex: Keolis, Transdev), le conducteur est un salarié du secteur privé régi par le Code du travail.

Question étudiant : Pourquoi créer des postes de contractuels en CDI dans la fonction publique au lieu d'embaucher des fonctionnaires ?
Réponse du professeur : Le CDI contractuel ne donne pas les garanties statutaires d'un fonctionnaire (mobilité autorisée par l'administration, absence de concours). C'est un outil de flexibilité managériale utilisé pour pourvoir des postes très spécialisés (experts informatiques, data scientists) que les grilles de salaires traditionnelles de la fonction publique ne parviennent pas à attirer.

Question étudiant : Combien de temps garde-t-on le bénéfice d'un concours de la fonction publique territoriale si on ne trouve pas de poste ?
Réponse du professeur : La réussite à un concours territorial confère une inscription sur une liste d'aptitude valable un an, renouvelable deux fois sous conditions (soit 3 ans au total). Passé ce délai, si aucun employeur public ne vous a recruté, le concours est perdu et il faut le repasser.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une commune de 5 000 habitants subit la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, qui lui rapportait historiquement 450 000 € par an. L'État propose de compenser cette perte par une dotation indexée à seulement 1 % d'augmentation annuelle. Sachant que l'inflation locale sur les coûts de fonctionnement de la commune est de 4 % par an, calculez le déficit de financement cumulé pour la commune au bout de 3 ans.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calculer les recettes de compensation versées par l'État sur 3 ans (hausse de 1% par an). - Année 1 : 450 000 € × 1,01 = 454 500 € - Année 2 : 454 500 € × 1,01 = 459 045 € - Année 3 : 459 045 € × 1,01 = 463 635,45 € Total perçu = 1 377 180,45 € Étape 2 : Calculer les besoins réels de la commune indexés sur l'inflation de 4 % par an. - Année 1 : 450 000 € × 1,04 = 468 000 € - Année 2 : 468 000 € × 1,04 = 486 720 € - Année 3 : 486 720 € × 1,04 = 506 188,80 € Total des besoins = 1 460 908,80 € Étape 3 : Calculer le manque à gagner cumulé. - Manque à gagner = Besoins réels cumulés - Compensations reçues cumulées - Manque à gagner = 1 460 908,80 € - 1 377 180,45 € = 83 728,35 €

Résultat : Au bout de 3 ans, la commune subit un déficit de financement cumulé de 83 728,35 € par rapport à l'évolution réelle de ses coûts de fonctionnement, illustrant la perte d'autonomie financière induite par le remplacement des impôts locaux par des dotations d'État gelées.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel tribunal est compétent pour régler un litige entre un fonctionnaire et son administration de rattachement ?

R : Le Tribunal Administratif.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre le licenciement économique dans le secteur privé et la situation d'un fonctionnaire titulaire ?

R : Le fonctionnaire titulaire bénéficie de la garantie de l'emploi à vie : le motif de licenciement économique n'existe pas dans la fonction publique, contrairement au secteur privé.

Q : Quelle collectivité territoriale a la responsabilité légale de la construction, de l'entretien et du fonctionnement matériel des lycées ?

R : La Région.